

REPERCUSSÃO GERAL
NUGEPNAC DA PRESIDÊNCIA
TEMAS COM INCIDÊNCIA NO TJSP
DIREITO TRIBUTÁRIO

Para mais detalhes quanto ao andamento processual, consulte hiperlink no número do tema

Atualização:
18/03/2026

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
2	80001	Tema nº 2 - Inconstitucionalidade - Prescrição - Decadência - Crédito	Reserva de lei complementar para a suspensão da contagem do prazo prescricional para causas de pequeno valor.	I - Normas relativas à prescrição e decadência em matéria tributária são reservadas à lei complementar; II - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
3	80145	Tema nº 3 - Prazo - Prescricional - Contribuição - Seguridade	Prazo prescricional para a cobrança de contribuições sociais devidas à Seguridade Social.	São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
4	80123	Tema nº 4 - Prescrição - Repetição - Lançamento - Homologação	Termo a quo do prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pagos antecipadamente.	É inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
16	80003	Tema nº 16 - Sinistro	Cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio.	A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
20	80706	Tema nº 20 - Contribuição - Social - Folha de salários	Alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações.	A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
21	80005	Tema nº 21 - ITCMD - Progressividade	Fixação de alíquota progressiva para o imposto sobre transmissão causa mortis e doação.	É constitucional a fixação de alíquota progressiva para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação — ITCD.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
31	80124	Tema nº 31 - Impressão - Documentos - Fiscais - Garantia	Exigência de garantia real ou fidejussória para impressão de documentos fiscais de contribuintes inadimplentes.	É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – “sanção política” –, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
32	80014	Tema nº 32 - Beneficente - Assistência - Social - Imunidade	Reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social.	Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
42	80021	Tema nº 42 - Repasse - ICMS - Municípios	Retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS, pertencente aos Municípios, em razão da concessão de incentivos fiscais pelo Estado-membro.	A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
44	80025	Tema nº 44 - Custeio - Energia - Elétrica - CIP	Constitucionalidade da instituição de contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública.	O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
46	80288	Tema nº 46 - ICMS - Encargo - Capacidade - Emergencial	Cobrança do Encargo de Capacidade Emergencial criado pela Lei nº 10.438/2002.	É constitucional a cobrança dos encargos instituídos pela Lei 10.438/2002, os quais não possuem natureza tributária, mas de tarifa ou preço público.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
55	80024	Tema nº 55 - Contribuição - Hospitalar - IAMSPE - Cruz Azul	Reserva de lei complementar estadual de contribuição compulsória para custeio de assistência médico-hospitalar.	I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores; II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses "planos" seja facultativa.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
64	80126	Tema nº 64 - Diferença - Contribuições - PIS/PASEP	Diferença de tratamento entre empresas públicas e sociedades de economia mista, que exploram atividade econômica, e empresas privadas, no que tange às contribuições para o PIS/PASEP.	Não ofende o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, a escolha legislativa de reputar não equivalentes a situação das empresas privadas com relação a das sociedades de economia mista, das empresas públicas e respectivas subsidiárias que exploram atividade econômica, para fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o PIS e para o PASEP, à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
91	80038	Tema nº 91 - ICMS - Alíquota - 17%/18% - Lei 9903/97	Aplicação do prazo nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da Constituição Federal relativamente à Lei paulista nº 11.813/2004.	O prazo nonagesimal previsto no art. 150, III, c, da Constituição Federal somente deve ser utilizado nos casos de criação ou majoração de tributos, não nas situações, como a prevista na Lei paulista 11.813/04, de simples prorrogação de alíquota já aplicada anteriormente.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
92	80040	Tema nº 92 - ICMS - Majoração - 17%/18%	Vinculação de receita proveniente de majoração de alíquota do ICMS pela Lei paulista nº 9.903/97.	Não viola o art. 167, IV, da Constituição Federal lei estadual que, ao prever o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, impõe ao Chefe do Executivo a divulgação da aplicação dos recursos provenientes desse aumento.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
94	80296	Tema nº 94 - IPTU - Progressividade - Posterior - EC 29/2000	Exigência de reserva de plenário para as situações em que a Emenda Constitucional nº 29/2000 deixa de ser aplicada em face da incidência da versão primitiva da norma constitucional por ela modificada.	É constitucional a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, no que estabeleceu a possibilidade de previsão legal de alíquotas progressivas para o IPTU de acordo com o valor do imóvel.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
111	80012	Tema nº 111 - Precatórios - Terceiros - Cessão ou Compensação	Aplicabilidade imediata do art. 78, § 2º, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar.	O regime previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados, com amparo no dispositivo, até a concessão da medida cautelar na ADI 2.356 MC em 25/11/2010.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
115	80033	Tema nº 115 - Imunidade - ICMS - S.E.M. - Saúde	Aplicação da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mista que prestam serviços de saúde exclusivamente pelo SUS.	Não foi fixada tese de repercussão geral, visto que a decisão de mérito do RE 580.264 vale apenas para o caso concreto, em razão de suas peculiaridades.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
125	80054	Tema nº 125 - ISS - Leasing - Móveis - ICMS - Súmula 138/STJ	Incidência do ISS sobre operações de arrendamento mercantil.	É constitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre as operações de arrendamento mercantil (leasing financeiro).	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
135	80057	Tema nº 135 - Porte - Remessa - Retorno - INSS	Exigibilidade do porte de remessa e retorno de autos de autarquia federal no âmbito da Justiça Estadual.	Aplica-se o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
136	80576	Tema nº 136 - Rescisória - Nova - Orientação - STF	a) Cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base em nova orientação da Corte; b) Creditamento de IPI pela aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.	Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
146	80028	Tema nº 146 - Taxa - Remoção - Lixo	a) Cobrança de taxa em razão de serviços públicos de limpeza; b) Adoção de um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de imposto para apuração do valor de taxa.	I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
155	80297	Tema nº 155 - IPTU - Progressividade - Anterior - EC 29/2000	Progressividade do IPTU antes da Emenda Constitucional nº 29/2000.	É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
163	80117	Tema nº 163 - Contribuição - Previdenciária - Verbas - Indenizatórias	Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.	Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
166	80609	Tema nº 166 - Contribuição - Previdenciária - Cooperativa - Constitucionalidade	Contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre 15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas.	É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
167	80127	Tema nº 167 - Correção - Monetária - Plano - Real	Cálculo dos índices de correção monetária quando da implantação do Plano Real.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
171	80060	Tema nº 171 - Importação - ICMS - Posterior - EC 33/2001	Incidência de ICMS na importação de equipamento médico por sociedade civil não contribuinte do referido imposto.	Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
176	80056	Tema nº 176 - ICMS - Demanda - Contratada - Energia	Inclusão dos valores pagos a título de “demanda contratada” na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica.	A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
179	80629	Tema nº 179 - PIS - COFINS - Cumulatividade - Estoque	Compensação de créditos calculados com base nos valores dos bens e mercadorias em estoque, no momento da transição da sistemática cumulativa para a não-cumulativa da contribuição para o PIS e da COFINS.	Em relação às contribuições ao PIS/COFINS, não viola o princípio da não-cumulatividade a impossibilidade de creditamento de despesas ocorridas no sistema cumulativo, pois os créditos são presumidos e o direito ao desconto somente surge com as despesas incorridas em momento posterior ao início da vigência do regime não-cumulativo.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
195	80233	Tema nº 195 - CSR - Publicação Editais	Publicação de editais de notificação do lançamento da contribuição sindical rural por órgão da imprensa oficial.	A questão da validade da publicação de editais de notificação do lançamento da contribuição sindical rural somente em órgão da imprensa oficial tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
199	80231	Tema nº 199 - Contribuição - Previdenciária - Aposentadoria - 60 dias	Incidência de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidor que se afastou regularmente do serviço, após haver formulado pedido de sua aposentadoria.	A questão do pagamento da contribuição previdenciária durante o período do regular afastamento do servidor do cargo, após formular pedido de aposentadoria, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
201	80121	Tema nº 201 - ICMS - Substituição - 150, § 7º - A maior	Restituição da diferença de ICMS pago a mais no regime de substituição tributária.	É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
211	80077	Tema nº 211 - IPTU - Base - Majoração - Venal	Necessidade de lei em sentido formal para a atualização do valor venal de imóveis.	A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
212	80078	Tema nº 212 - ISS - Locação - Móveis - Filmes	Incidência do ISS sobre locação de bens móveis.	É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISS sobre operações de locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviços.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
214	80035	Tema nº 214 - ICMS - Cálculo - Dentro - SELIC - Multa - 20%	a) Inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo; b) Emprego da taxa SELIC para fins tributários; c) Natureza de multa moratória fixada em 20% do valor do tributo.	I - É constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários; III- Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
216	80044	Tema nº 216 - ICMS - Incidência - Alienação - Sinistros	Incidência do ICMS sobre venda de veículos salvados de sinistros.	O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
217	80045	Tema nº 217 - Taxa - Localização - Funcionamento - Polícia	Comprovação do poder de polícia para cobrança de taxa de localização e funcionamento.	É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
218	80046	Tema nº 218 - ICMS - Energia - Creditamento	Direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa.	Não possui repercussão geral o debate sobre o direito de supermercado a crédito do ICMS relativo à energia elétrica utilizada no processo produtivo de alimentos que comercializa.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
224	80070	Tema nº 224 - Imunidade - Recíproca - Sujeição - RFFSA	Imunidade tributária recíproca do responsável tributário por sucessão.	A imunidade tributária recíproca não exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos jurídicos tributários ocorridos antes da sucessão.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
226	80120	Tema nº 226 - IPTU - Progressividade - Menor - Alíquota	Cobrança do IPTU pela alíquota mínima nos casos de declaração da inconstitucionalidade da sua progressividade.	Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
227	80086	Tema nº 227 - Contribuição - Sesc/Senac - Prestadora - Serviço	Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.	A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
243	80270	Tema nº 243 - Repetição - Juros - Termo - Súmula 188 STJ	Termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário.	A questão da definição do termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
247	80074	Tema nº 247 - ISS - Construção Base - Material	Incidência do ISS sobre materiais empregados na construção civil.	O art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
254	80080	Tema nº 254 - ICMS - Imunidade - Medicamentos - CAASP	Equiparação de Caixa de Assistência de grupo profissional a entidades beneficentes de assistência social para fins de imunidade tributária	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
259	80148	Tema nº 259 - ICMS - Importação - Componentes - Eletrônicos	Tributação da importação de pequenos componentes eletrônicos que acompanham material didático de curso de montagem de computadores.	A imunidade da alínea d do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos destinados, exclusivamente, a integrar unidade didática com fascículos	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
263	80252	Tema nº 263 - ICMS - Transação - Acesso - Internet	Incidência de ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet.	A questão da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre os serviços prestados pelos provedores de acesso à internet tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
287	80255	Tema nº 287 - ISS - Competência - Serviço - Estabelecimento	Sujeito ativo competente para cobrança do ISS.	A questão da definição do sujeito ativo para cobrança do Imposto sobre Serviços - ISS, quando o local de prestação do serviço ocorra em unidade da Federação distinta da sede do contribuinte, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
288	80254	Tema nº 288 - Interrupção - Prescrição - Execução Fiscal	Interrupção do prazo prescricional na execução fiscal.	A questão da causa de interrupção do prazo prescricional na execução fiscal, antes da alteração do art. 174, parágrafo único, inc. I, do Código Tributário Nacional - CTN, pela Lei Complementar n. 118/2005, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
296	80092	Tema nº 296 - ISS - Serviços - Bancários - Lista	Caráter taxativo da lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal.	É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
297	80095	Tema nº 297 - ICMS - Importação - Arrendamento - Mercantil	Incidência do ICMS na importação de mercadoria por meio de arrendamento mercantil internacional.	Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
299	80097	Tema nº 299 - ICMS - Créditos - Cesta-Básica - Venda - Subsidiada	Aproveitamento integral de créditos do ICMS pago na operação antecedente em hipóteses de redução parcial da base de cálculo na operação subsequente.	A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
300	80096	Tema nº 300 - ISS - Inconstitucionalidade - Franquia - Atividade-Meio	Incidência do ISS sobre os contratos de franquia.	É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
301	80251	Tema nº 301 - ICMS - Cobrança - Habilitação - Celular	Cobrança de ICMS sobre serviço de habilitação de celular.	A questão da exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre serviço de habilitação de celular tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
314	80076	Tema nº 314 - Depósito - Prévio - Inconstitucionalidade - Recurso	Exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo.	É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
317	80105	Tema nº 317 - Imunidade - Contribuição - Previdenciária - EC 47/2005	Auto-aplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.	O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
319	80373	Tema nº 319 - Empréstimos - Compulsórios - Energia - Elétrica	Critérios de correção monetária para a devolução de empréstimo compulsório de energia elétrica.	A questão da incidência e dos índices de correção monetária para a devolução de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
325	80118	Tema nº 325 - Competência - Contribuições - Sociais - EC 33/2001	Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional nº 33/2001.	As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
326	80103	Tema nº 326 - ICMS - Cobrança - Água - Canalizada	Incidência de ICMS sobre o fornecimento de água encanada por concessionárias.	O ICMS não incide sobre o fornecimento de água tratada por concessionária de serviço público, dado que esse serviço não caracteriza uma operação de circulação de mercadoria.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
328	80149	Tema nº 328 - IOF - Incidência - Beneficiária - Imunidade	Incidência do IOF sobre aplicações financeiras de curto prazo de partidos políticos, entidades sindicais, instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos beneficiários de imunidade tributária.	A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, 'c', da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
336	80305	Tema nº 336 - Imunidade Filantrópica - Preceitos Religiosos - Atividade Assistencial	Imunidade tributária em relação ao imposto de importação para entidades que executam atividades fundadas em preceitos religiosos.	As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
342	80108	Tema nº 342 - ICMS - Imunidade - Entidades - Filantrópicas	Imunidade de ICMS sobre produtos e serviços adquiridos por entidade filantrópica.	A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
343	80106	Tema nº 343 - Contribuição - Repetição - EC 20/98/EC41/03 - Inativo/Pensionista	Devolução de contribuição previdenciária cobrada de servidor inativo ou pensionista, no período compreendido entre a EC 20/98 e a EC 41/2003.	É devida a devolução aos pensionistas e inativos, perante o Juízo competente para a execução, da contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
346	80107	Tema nº 346 - ICMS - Ativo - Fixo - Creditamento	Reserva de norma constitucional para dispor sobre direito à compensação de créditos do ICMS.	(i) Não viola o princípio da não cumulatividade (art. 155, §2º, incisos I e XII, alínea c, da CF/1988) lei complementar que prorroga a compensação de créditos de ICMS relativos a bens adquiridos para uso e consumo no próprio estabelecimento do contribuinte; (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
363	80850	Tema nº 363 - Simples - Adesão - Débito - Fiscal - Previdenciário	Impedimento à adesão ao regime tributário do Simples Nacional de microempresas ou empresas de pequeno porte com pendências tributárias ou previdenciárias.	É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
364	80688	Tema nº 364 - IR - Titularidade - Complementação - Aposentadoria	Titularidade do produto de arrecadação do imposto de renda incidente sobre complementação de aposentadoria paga por autarquia estadual.	É dos Estados e Distrito Federal a titularidade do que arrecadado, considerado Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si, autarquias e fundações que instituïrem e mantiverem.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
368	80181	Tema nº 368 - IR - Rendimentos - Recebidos - Acumuladamente	Incidência do imposto de renda de pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente. Obs.: revisão de tese do tema 133, o qual não tinha repercussão geral.	O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
372	80689	Tema nº 372 - Exigibilidade - PIS/COFINS - Receitas - Financeiras	Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras.	As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei nº 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
379	80139	Tema nº 379 - Imposto - Operação - Farmácia - Manipulação	Imposto a incidir em operações mistas realizadas por farmácias de manipulação.	No tocante às farmácias de manipulação, incide o ISS sobre as operações envolvendo o preparo e o fornecimento de medicamentos encomendados para posterior entrega aos fregueses, em caráter pessoal, para consumo; incide o ICMS sobre os medicamentos de prateleira por elas produzidos, ofertados ao público consumidor.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
382	80140	Tema nº 382 - Sujeição - Lei - Prazo - Nonagesimal	Sujeição da Lei Complementar 122/2006 a prazo nonagesimal.	A postergação do direito do contribuinte do ICMS de usufruir de novas hipóteses de creditamento, por não representar aumento do tributo, não se sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, <i>icç</i> , da Constituição.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
385	80142	Tema nº 385 - Imunidade - Tributária - Recíproca - S.E.M.	Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem público.	A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, b, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
390	80177	Tema nº 390 - Reserva - Lei - Prescrição - Fiscal	Reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal.	É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
397	80147	Tema nº 397 - Servidor - Cobrança - Contribuição - Previdenciária	Cobrança de contribuição previdenciária dos servidores estaduais ativos de São Paulo.	A questão constitucional da exigibilidade de contribuição previdenciária, instituída pela Lei Complementar estadual n. 943/2003, paga pelos servidores públicos estaduais em atividade, no que diz respeito ao preenchimento dos pressupostos de validade da criação de tributos, não tem repercussão geral, pois não atingido quórum mínimo de oito votos para reconhecimento do tema como matéria infraconstitucional (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, art. 324, § 2º).	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
400	80150	Tema nº 400 - Cobrança - IPTU - Município - Desmatamento	Legitimidade ativa para cobrar IPTU referente à área de município em que se controverte acerca da observância do artigo 18, § 4º, da Constituição Federal no processo de desmembramento.	A exigência da realização de plebiscito, conforme se determina no § 4º do art. 18 da Constituição da República, não foi afastada pelo art. 96, inserido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República pela Emenda Constitucional n. 57/2008, sendo ilegítimo o município ocupante para cobrar o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU nos territórios indevidamente incorporados	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
402	80208	Tema nº 402 - ICMS - Imunidade - Transporte - Correios	Imunidade tributária recíproca quanto à incidência de ICMS sobre o transporte de encomendas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.	Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de encomendas realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, tendo em vista a imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
407	80271	Tema nº 407 - Restituição - Contribuição - Previdenciária - Inconstitucional	Restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada inconstitucional.	A questão do direito à restituição da parcela da contribuição previdenciária destinada ao custeio da assistência médico-hospitalar, descontada compulsoriamente de servidores públicos, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
412	80760	Tema nº 412 - Imunidade - Tributária - Recíproca - INFRAERO	Extensão da imunidade tributária recíproca às empresas públicas prestadoras de serviços públicos.	A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, empresa pública prestadora de serviço público, faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
415	80356	Tema nº 415 - PIS e COFINS - Repasse ao Consumidor - Lei Complementar	Reserva de Lei Complementar para repasse do PIS e da COFINS ao consumidor.	Não há reserva de lei complementar para o repasse do PIS e COFINS ao usuário de serviços públicos concedidos, tais como telefonia e energia elétrica, cobrado nas respectivas faturas	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
431	80152	Tema nº 431 - Contribuição - Saúde - Proventos/Pensões - ECs - 20 e 41.	Contribuição para assistência à saúde incidente sobre proventos e pensões dos servidores públicos no interregno das EC n. 20/98 e n. 41/03.	É incompatível com a Constituição norma que institui contribuição à saúde incidente sobre o valor de proventos e pensões de servidores públicos, no interregno das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
437	80154	Tema nº 437 - Imunidade - Empresa - Privada - Público	Reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público.	Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
459	80253	Tema nº 459 - Imunidade - Tributária - Requisitos - Pessoa Jurídica	Requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária.	A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
460	80227	Tema nº 460 - CDA - Ilíquida - Execução - Prosseguimento	Prosseguimento de Execução Fiscal lastreada em Certidão de Dívida Ativa supostamente ilíquida.	A questão da possibilidade de prosseguimento de execução fiscal com base em certidão de dívida ativa ilíquida tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
475	80160	Tema nº 475 - ICMS - Imunidade - Produtos - Exportação	Extensão da imunidade relativa ao ICMS para a comercialização de embalagens fabricadas para produtos destinados à exportação.	A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, "a", da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
487	80167	Tema nº 487 - Caráter - Confiscatório - Multa - Isolada	Caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental.	1. A multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação tributária acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 2. Não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas havendo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa em questão não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% no caso de existência de circunstâncias agravantes. 3. Na aplicação da multa por descumprimento de deveres instrumentais, deve ser observado o princípio da consunção, e, na análise individualizada das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aplicador das normas sancionatórias por descumprimento de deveres instrumentais pode considerar outros parâmetros qualitativos, tais como: adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem. 4. Não se aplicam os limites ora estabelecidos à multa isolada que, embora aplicada pelo órgão fiscal, se refira a infrações de natureza predominantemente administrativa, a exemplo das multas aduaneiras.	Sobrestar na fase do recurso extraordinário até publicação do acórdão de mérito.
490	80175	Tema nº 490 - ICMS - Creditamento - Outro - Ente	Creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado que concede, unilateralmente, benefício fiscal.	O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
507	80209	Tema nº 507 - ICMS/ISS - Operações - Rádio - Chamada	Imposto a incidir sobre operações de secretariado por rádio-chamada.	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL - RELEVÂNCIA - PERDA. Ante a perda de relevância da questão constitucional debatida, considerados o transcurso do tempo e a evolução nas telecomunicações, impõe-se, a teor do artigo 323-B, do Regimento Interno do Supremo, a revisão do reconhecimento da repercussão geral, relativamente ao Tema nº 501, a versar imposto incidente sobre atividade de secretariado por rádio-chamada. (obs: "relativamente ao tema n. 507)	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
508	80182	Tema nº 520 - ICMS - Federação - Industrialização - Comercialização	Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores.	O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
517	80207	Tema nº 517 - ICMS - Alíquota - Diferencial - Simples	Aplicação de diferencial de alíquota de ICMS à empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.	É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
520	80182	Tema nº 520 - ICMS - Federação - Industrialização - Comercialização	Sujeito ativo do ICMS a incidir sobre circulação de mercadorias importadas por um estado da federação, industrializadas em outro estado da federação e que retorna ao primeiro para comercialização.	O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
523	80184	Tema nº 523 - Seletividade - IPTU - Anterior - EC 29/2000	Seletividade de IPTU antes da Emenda Constitucional nº 29/2000.	São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional nº 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificadas e não edificadas, residenciais e não residenciais	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
536	80734	Tema nº 536 - COFINS - PIS - CSLL - Cooperativa	Incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
540	80200	Tema nº 540 - Anuidade - Fixação - Conselho - Profissional	Fixação de anuidade por conselhos de fiscalização profissional.	É inconstitucional, por ofensa ao princípio da legalidade tributária, lei que delega aos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas a competência de fixar ou majorar, sem parâmetro legal, o valor das contribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas, usualmente cobradas sob o título de anuidades, vedada, ademais, a atualização desse valor pelos conselhos em percentual superior aos índices legalmente previstos.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
581	80322	Tema nº 581 - ISS - Incidência - Plano - Saúde	Incidência do ISS sobre atividades desenvolvidas por operadoras de planos de saúde.	As operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
590	80323	Tema nº 590 - ISS - Cessão - Licenciamento - Software	Incidência de ISS sobre contratos de licenciamento ou de cessão de programas de computador (software) desenvolvidos para clientes de forma personalizada.	Clique aqui para acessar a tese firmada	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
593	80325	Tema nº 593 - Imunidade - Suportes - Livro - Eletrônico	Imunidade tributária de livro eletrônico (e-book) gravado em CD-ROM.	"A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo".	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
615	80337	Tema nº 615 - ICMS - Interestadual - Venda - Não - Presencial	Constitucionalidade da cobrança de ICMS, pelo Estado de destino, com base no Protocolo ICMS 21/2011 do CONFAZ, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidor final, realizadas de forma não presencial.	É inconstitucional a cobrança de ICMS pelo Estado de destino, com fundamento no Protocolo ICMS 21/2011 do CONFAZ, nas operações interestaduais de venda de mercadoria ou bem realizadas de forma não presencial a consumidor final não contribuinte do imposto.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
619	80341	Tema nº 619 - ICMS - Exportação - Ativo - Fixo	Aproveitamento, nas operações de exportação, de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao ativo fixo da empresa.	O Tribunal, por maioria, cancelou o tema nº 619 da repercussão geral e, com base na tese firmada para o tema nº 633, deu provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a sentença. Tudo nos termos do voto ora reajustado do Relator, vencida a Ministra Rosa Weber. Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber	CANCELADO
631	80370	Tema nº 631 - Bacenjud - Penhora - On Line	Desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais de busca de bens para o deferimento de penhora eletrônica pelo denominado sistema Bacen Jud, requerida após a Lei 11.382/2006.	A questão da legitimidade da penhora de dinheiro ou outros ativos financeiros pelo sistema eletrônico do denominado Bacen-Jud, independentemente do prévio esgotamento das vias extrajudiciais para localização de outros bens penhoráveis, e após a vigência da Lei n. 11.382/2006, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
633	80345	Tema nº 633 - ICMS - Exportação - Creditamento - Produção	Direito ao creditamento, após a Emenda Constitucional 42/2003, do ICMS decorrente da aquisição de bens de uso e de consumo empregados na elaboração de produtos destinados à exportação, independentemente de regulamentação infraconstitucional.	A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', CF/88 não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
641	80351	Tema nº 641 - ISS - Serviços - Registrais - Notariais	Delimitação da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido pela prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao enquadramento da prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais na sistemática de recolhimento do ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
644	80366	Tema nº 644 - Imunidade - Tributária - Recíproca - IPTU	Imunidade tributária recíproca quanto ao Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana – IPTU incidente sobre imóveis de propriedade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.	A imunidade tributária recíproca reconhecida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — ECT alcança o IPTU incidente sobre imóveis de sua propriedade e por ela utilizados, não se podendo estabelecer, a priori, nenhuma distinção entre os imóveis afetados ao serviço postal e aqueles afetados à atividade econômica.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
653	80631	Tema nº 653 - FPM - IR - IPI - Exclusão - Benefícios - Fiscais	Valor devido pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, relativamente aos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados, em face de benefícios e incentivos fiscais concedidos em relação a esses mesmos impostos.	É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
669	80630	Tema nº 669 - FUNRURAL - Pessoa - Física - Após EC 20/1998	Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001.	É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
677	80443	Tema nº 677 - IR - Incidência - Abono - Permanência	Incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor público a título de abono de permanência.	A questão da exigibilidade de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF sobre valores recebidos por servidor público a título de abono de permanência tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
682	80522	Tema nº 682 - Iniciativa - Leis tributárias - Chefe do Poder Executivo	Reserva de iniciativa de leis que impliquem redução ou extinção de tributos ao Chefe do Poder Executivo.	Inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedem renúncia fiscal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
685	80446	Tema nº 685 - Imunidade - IPVA - Município Fiduciária	Extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária.	Não incide IPVA sobre veículo automotor adquirido, mediante alienação fiduciária, por pessoa jurídica de direito público.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
688	80448	Tema nº 688 - ISSQN - Incidência - Serviços - Extrajudiciais	Incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre serviços de registro público, cartorários e notariais.	É constitucional a incidência do ISS sobre a prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais, devidamente previstos em legislação tributária municipal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
689	80449	Tema nº 689 - ICMS - Imunidade - Energia - Estados	Possibilidade de o estado de origem cobrar ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final, para emprego em processo de industrialização.	Segundo o artigo 155, § 2º, X, b, da CF/1988, cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre a operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final, para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
693	80450	Tema nº 693 - IPTU - Imunidade - Entidade - Assistencial	Incidência do IPTU sobre lotes vagos de propriedade de instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos.	A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
694	80451	Tema nº 694 - ICMS - Creditamento - Aquisição - Diferimento	Possibilidade de creditamento de ICMS em operação de aquisição de matéria-prima gravada pela técnica do diferimento.	O diferimento do ICMS relativo à saída do álcool etílico anidro combustível (AEAC) das usinas ou destilarias para o momento da saída da gasolina C das distribuidoras (Convênios ICMS nº 80/97 e 110/07) não gera o direito de crédito do imposto para as distribuidoras.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
696	80452	Tema nº 696 - Custeio - Expansão - Rede Elétrica	Validade da destinação de recursos advindos da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública também ao melhoramento e à expansão da rede.	É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
700	80455	Tema nº 700 - ISS - Apostas - Base - Cálculo	Constitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a atividade de exploração de jogos e apostas — tais como a venda de bilhetes, de pules ou de cupons de apostas — e a validade da base de cálculo utilizada.	É constitucional a incidência de ISS sobre serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios (item 19 da Lista de Serviços Anexa à Lei Complementar 116/2003). Nesta situação, a base de cálculo do ISS é o valor a ser remunerado pela prestação do serviço, independentemente da cobrança de ingresso, não podendo corresponder ao valor total da aposta	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
705	80458	Tema nº 705 - ICMS - Inadimplência - Oneração - Comerciante	Possibilidade de compensação do ICMS incidente sobre a prestação de serviço de comunicação em relação à qual houve inadimplência absoluta do usuário.	A inadimplência do usuário não afasta a incidência ou a exigibilidade do ICMS sobre serviços de telecomunicações.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
708	80462	Tema nº 708 - IPVA - Competência - Local - Recolhimento	Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.	A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
714	80482	Tema nº 714 - ICMS - Isenção - Veículo - Deficiência - Física	Concessão de isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de veículos automotores por portadores de deficiência física não elencada na legislação estadual correlata.	A questão da isenção do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, na aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência física, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
721	80485	Tema nº 721 - Taxa - Emissão - Remessa - Carnê - Guia	Constitucionalidade de taxa cobrada em razão da expedição de guias de recolhimento de tributos.	São inconstitucionais a instituição e a cobrança de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
736	80632	Tema nº 736 - Constitucionalidade - Multa - Receita - Lei 9.430/1996	Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.	É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
745	80494	Tema nº 745 - ICMS - Seletividade - Energia - Comunicação	Alcance do art. 155, § 2º, III, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.	Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
759	80708	Tema nº 759 - Contribuição - Empregado - Aviso - Prévio	Incidência de contribuição previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de aviso prévio indenizado.	A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
773	80690	Tema nº 773 - Incidência - Contribuição - GEL - VPNI	Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade – GEL, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.	A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade – GEL, transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
787	80580	Tema nº 787 - TR - Correção - Saldo - FGTS	Validade da aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.	Não tem repercussão geral a questão da aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária dos depósitos efetuados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.	Vide ADI 5090/DF (código SAI 84994)
796	80527	Tema nº 796 - ITBI - Imunidade Art. 156, § 2º, I, da CF	Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.	A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
808	80604	Tema nº 808 - IRPF - Juros - Moratórios - Atraso	Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física.	Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
816	80534	Tema nº 816 - ISSQN - Industrialização - Encomenda - Multa fiscal moratória	a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.	“1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista Anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. A modulação foi estabelecida da seguinte forma: “No que diz respeito apenas à primeira tese fixada, atribuiu-se eficácia ex nunc, a contar da data de publicação da ata de julgamento do mérito, para: a) impossibilitar a repetição de indébito do ISS em favor de quem recolheu esse imposto até a véspera da referida data, vedando, nesse caso, a cobrança do IPI e do ICMS em relação aos mesmos fatos geradores; b) impedir que os municípios cobrem o ISS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera daquela data. Ficam ressalvadas (i) as ações judiciais ajuizadas até a véspera da mesma data, inclusive as de repetição de indébito e as execuções fiscais em que se discuta a incidência do ISS, e (ii) as hipóteses de comprovada bitributação relativas a fatos geradores ocorridos até a véspera da mencionada data, casos em que o contribuinte terá direito à repetição do indébito do ISS, e não do IPI/ICMS, respeitado o prazo prescricional, independentemente da propositura de ação judicial até esse marco. No caso de não recolhimento nem do ISS nem do IPI/ICMS, o Tribunal entendeu pela incidência do IPI/ICMS em relação aos fatos geradores ocorridos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito”.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
817	80535	Tema nº 817 - ICMS - Benefício fiscal - Inconstitucionalidade - Convalidação	Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.	É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
825	80541	Tema nº 825 - ITCMD - Competência plena - Estado	Possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da Lei Maior.	É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
827	80542	Tema nº 827 - ICMS - Assinatura mensal - Telefonia	Incidência de ICMS sobre o valor pago a título de assinatura básica mensal pelo serviço de telefonia.	O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
830	80543	Tema nº 830 - ICMS - Estimativa - Lei formal	Possibilidade de o regime de apuração e recolhimento do ICMS ser disciplinado por decreto.	Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
843	80919	Tema nº 843 - ICMS - PIS/COFINS - Base - Cálculo	Possibilidade de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dos valores correspondentes a créditos presumidos de ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar em 1º e 2º graus.

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
856	80564	Tema nº 856 A - Desnecessidade - Reserva - Plenário - Jurisprudência/Tema nº 856 B - Inconstitucionalidade - Restrição - Atividade - Tributos	a) Necessidade de submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal; b) Constitucionalidade de restrições impostas pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos.	I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal; II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
872	80755	Tema nº 872 - Constitucionalidade - Multa - Entrega - DCTF	Constitucionalidade da exigência de multa por ausência ou atraso na entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, prevista no art. 7º, II, da Lei 10.426/2002, apurada mediante percentual a incidir, mês a mês, sobre os valores dos tributos a serem informados.	Revela-se constitucional a sanção prevista no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 10.426/2002, ante a ausência de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da vedação de tributo com efeito confiscatório	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
884	80621	Tema nº 884 - IPTU - Imunidade - CEF - PAR	Imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU incidente sobre bens imóveis mantidos sob a propriedade fiduciária da Caixa Econômica Federal, mas que não se comunicam com o patrimônio desta, porque integrados ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, criado e mantido pela União, nos termos da Lei 10.188/2001.	Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
885	80586	Tema nº 885 - Efeitos - Coisa - Julgada - Tributária	Efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado.	1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
902	80600	Tema nº 902 - Preparo - Recolhimento - Multa - Má-fé	Despesas processuais que compõem o preparo recursal.	A questão das despesas que compõem o preparo recursal tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
903	80601 80602	Tema nº 903 A - Delegação - Concessão - Serviço - Lixo //// Tema nº 903 B - Natureza - Cobrança - Concessionária - Lixo	a) Possibilidade de delegação, mediante contrato de concessão, do serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares; b) Natureza jurídica da remuneração do serviço de coleta e remoção de resíduos domiciliares prestado por concessionária, no que diz respeito à essencialidade e à compulsoriedade.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
908	80606	Tema nº 908 - Contribuição - Previdenciária - Natureza - Verbas	Incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregado. Definição da natureza jurídica de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo de contribuição previdenciária, conforme o art. 28 da Lei 8.212/1991.	A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
909	80607	Tema nº 909 - Imunidade - Recíproca - Pressupostos - RFFSA	Preenchimento dos pressupostos necessários ao gozo da imunidade tributária recíproca pela Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA.	A questão do preenchimento dos pressupostos da imunidade recíproca pela Rede Ferroviária Federal S/A – RFFSA tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
918	80622	Tema nº 918 - ISS - Inconstitucionalidade - Municipal - Advogados	Inconstitucionalidade de lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/1968 (recepcionado pela Constituição da República de 1988 com status de lei complementar nacional).	É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
919	80623	Tema nº 919 - Competência - Município - Taxa Telecomunicações	Competência tributária municipal para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União.	A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
948	80654	Tema nº 948 - CNA - Bitributação - Contribuição - Sindical - Rural	Possibilidade de configuração de bitributação na instituição da Contribuição Sindical Rural pelo Decreto-Lei n. 1.166/1971.	A Contribuição Sindical Rural, instituída pelo Decreto-Lei 1.661/1971, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente e não configura hipótese de bitributação	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
956	80661	Tema nº 956 - ICMS - Energia - TUSD - TUST	Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) incidente sobre energia elétrica.	RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO – TUST. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – TUSD. VALOR FINAL DA OPERAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
985	80709	Tema nº 985 - Contribuição - Patronal - Natureza - Férias	Natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.	É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Os embargos de declaração foram providos, em parte, “para atribuir efeitos <i>ex nunc</i> ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
993	80704	Tema nº 993 - Base - Cálculo - ITBI	Controvérsia relativa à definição da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1012	80722	Tema nº 1012 - ICMS - Locadora Veículo - Ativo	Controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS - na venda de automóveis integrantes do ativo imobilizado de empresas locadoras de veículos adquiridos diretamente das montadoras, independentemente de a compra ter ocorrido em prazo inferior a um ano.	É constitucional a incidência do ICMS sobre a operação de venda, realizada por locadora de veículos, de automóvel com menos de 12 (doze) meses de aquisição da montadora.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1014	80723	Tema nº 1014 - ITCMD - Base - Cálculo	Controvérsia relativa à definição da base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD).	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1020	80728	Tema nº 1020 - ISS - Constitucionalidade - Município - Prestador	Controvérsia alusiva à constitucionalidade de lei municipal a determinar retenção do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS – pelo tomador de serviço, em razão da ausência de cadastro, na Secretaria de Finanças de São Paulo, do prestador não estabelecido no território do referido Município.	É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços - ISS quando descumprida a obrigação acessória.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1035	80763	Tema nº 1035 - Constitucionalidade - Taxa - Atividade - Polícia	Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.	É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1052	80749	Tema nº 1052 - ICMS - Creditamento - Celular - Telefonia	Possibilidade de creditamento de ICMS cobrado em operação de entrada de aparelhos celulares em empresa prestadora de serviço de telefonia móvel, posteriormente cedidos, mediante comodato, a clientes.	Observadas as balizas da Lei Complementar nº 87/1996, é constitucional o creditamento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS cobrado na entrada, por prestadora de serviço de telefonia móvel, considerado aparelho celular posteriormente cedido, mediante comodato.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1060	80758	Tema nº 1060 - Restituição - Imposto - Substituição - Tributária	Controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária progressiva.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia fundada na interpretação de legislação infraconstitucional que estabeleça procedimentos, critérios e requisitos para se postular a restituição do valor de imposto ou contribuição recolhido a maior no regime de substituição tributária 'para a frente' quando a base de cálculo real for inferior à presumida.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1062	80759	Tema nº 1062 - Fisco - Estados - Correção - Juros	Possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários.	Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1073	80770	Tema nº 1073 - ICMS - Substituição - Combustíveis - Lubrificantes	Compatibilidade com a Constituição Federal do Convênio CONFAZ nº 110/2007, a prever o regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes.	É infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da previsão do Convênio CONFAZ nº 110/2007 de regime de substituição tributária na incidência do ICMS sobre as operações envolvendo combustíveis e lubrificantes.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1083	80780	Tema nº 1083 - Imunidade - Tributária - Obras - Musicais	Alcance da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea e, da Constituição Federal, em relação a suportes materiais importados e produzidos fora do Brasil que contenham obras musicais de artistas brasileiros.	A imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea e, da Constituição Federal não se aplica às importações de suportes materiais produzidos fora do Brasil, ainda que contenham obra musical de artista brasileiro.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1084	80782	Tema nº 1084 - IPTU - Valor - Venal - Avaliação - PGV	Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.	É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1093	80791	Tema nº 1093 - ICMS - Lei complementar - Diferencial - Alíquota	Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.	A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1094	80792	Tema nº 1094 - ICMS - Importação - Lei estadual - LC 114/2002	Incidência do ICMS na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica com base em lei estadual editada posteriormente à promulgação da EC nº 33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 114/2002.	I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1098	80796	Tema nº 1098 - ICMS - Base - Cálculo - PIS - COFINS	Inclusão do montante correspondente ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) devidas pelo substituído tributário.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1099	80795	Tema nº 1099 - ICMS - Não-incidência - Mesmo - Contribuinte	Incidência de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.	Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1100	80859	Tema nº 1100 - Contribuição - Previdenciária - Natureza - Verbas	Definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1113	8808	Tema nº 1113 - ICMS - Energia - Subvenção - Base - Cálculo	Inclusão do valor da subvenção econômica da Lei 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1122	80813	Tema nº 1122 - Imunidade – S.E.M. – Construção – Moradia	Imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
1124	80816	Tema nº 1124 - ITBI – Ausência - Registro – Cartório	Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
1139	80826	Tema nº 1139 - IPTU - Legitimidade - Credor - Fiduciário	Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do IPTU incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1140	80827	Tema nº 1140 – Imunidade – S.E.M. – Transporte – Passageiros	Abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, quando presente a prestação de serviço público essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários.	<i>As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço.</i>	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1172	80857	Tema nº 1172 - ICMS - Benefícios - Cota - Repasse	Efeitos da concessão de benefícios fiscais sobre o cálculo da quota devida aos municípios na repartição de receitas tributárias referentes ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a depender do modelo de implantação, como nos Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás.	Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS a exemplo do FOMENTAR e do PRODUIR, do Estado de Goiás não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Embargos de declaração foram conhecidos e parcialmente acolhidos para ressaltar a “aplicação do enunciado de tese tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1172.”	Aplicar (Art. 1040 do CPC)

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1176	80844	Tema nº 1176 - IPVA - Isenção - Deficiência	Revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para pessoas com deficiência, ante o direito adquirido e a isonomia tributária.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1183	80866	Tema nº 1183 - Execução - Regressiva - Eletrobrás - Empréstimo - Compulsório	Cabimento de execução regressiva pela Eletrobras contra a União Federal nas hipóteses de condenação solidária das partes, por decisão transitada em julgado, na devolução das diferenças de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica.	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cabimento de execução regressiva pela Eletrobras contra a União Federal, com fundamento na satisfação integral de dívida solidária reconhecida em título executivo transitado em julgado, decorrente da devolução de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1198	80796	Tema nº 1198 - IPVA - Locadora - Filial - Diverso	Constitucionalidade da cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por Estado diverso da sede de empresa locadora de veículos, quando esta possuir filial em outro estado, onde igualmente exerce atividades comerciais (distinção do Tema 708, RE 1.016.605).	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar em 1º e 2º graus.
1204	80878	Tema nº 1204 - Execução - Fiscal - Competência - Territorial	Obrigatoriedade de a execução fiscal ser proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, mesmo quando isso implique o ajuizamento e processamento da ação executiva em outro Estado da Federação.	A aplicação do art. 46, § 5º, do CPC deve ficar restrita aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1210	80882	Tema nº 1210 - ISS - Cessão - Uso - Marca	Incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) na cessão de direito de uso de marca.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1215	80888	Tema nº 1215 - ICMS - Créditos - Isenção - Legislação - Estadual	Existência, ou não, de legislação estadual que preveja a manutenção de créditos referentes a operações tributadas pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, nos casos em que houver posterior isenção ou redução da base de cálculo do tributo, ante ressalva contida na tese fixada no RE 635.688 (Tema 299).	É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à existência de previsão em lei estadual autorizando o aproveitamento de crédito de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, nas hipóteses de redução da base de cálculo ou de isenção do tributo.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1217	80846	Tema nº 1217 - Fisco - Municípios - Correção - Juros	Possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins.	Os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1220	80892	Tema nº 1220 - Honorários - Advocatícios - Crédito - Tributário - Ordem - Preferência	Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 14 do artigo 85 do CPC/2015 para se afastar a possibilidade de ser atribuída preferência de pagamento a honorários advocatícios em relação ao crédito tributário.	É formalmente constitucional o § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil no que diz respeito à preferência dos honorários advocatícios, inclusive contratuais, em relação ao crédito tributário, considerando-se o teor do art. 186 do CTN.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1258	80924	Tema nº 1258 - ICMS - Créditos - Petróleo - Interestadual	Possibilidade de manutenção dos créditos de ICMS relativos às operações internas anteriores à operação interestadual com combustíveis derivados de petróleo imune ao imposto devido ao estado de origem.	Aguardando julgamento de mérito	Sobrestar na fase do recurso extraordinário

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1262	80926	Tema nº 1262 - Restituição - Indébito - Judicial - Precatório	Possibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial por mandado de segurança.	Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1266	80929	Tema nº 1266 – ICMS – DIFAL – Anterioridade – LC 190/2022	Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.	I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS - DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1284	80940	Tema nº 1284 - ICMS - DIFAL - Simples - Lei	Possibilidade da cobrança de diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) de empresa optante pelo Simples Nacional, estabelecido mediante decreto estadual.	A cobrança do ICMS-DIFAL de empresas optantes do Simples Nacional deve ter fundamento em lei estadual em sentido estrito.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1288	80941	Tema nº 1288 - ICMS - TUSD - Energia - Solar	Incidência de ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição de Energia (TUSD), nos casos de mini e microgeração de energia solar fotovoltaica pela própria unidade consumidora.	É infraconstitucional a controvérsia relativa à incidência de ICMS sobre a Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição de Energia (TUSD), nos casos de mini e microgeração de energia solar fotovoltaica pela própria unidade consumidora.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1297	80951	Tema nº 1297 - Imunidade - Recíproca - IPTU - Concessionária	Imunidade tributária recíproca sobre bens afetados à concessão de serviço público.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar em 1º e 2º graus.
1305	80958	Tema nº 1305 - Lei 4.731/02 - Adicionais - Combate - Pobreza	Validação dos adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza pelo art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003.	O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1331	80973	Tema nº 1331 - ICMS - DIFAL - Contribuinte - LC 87/1996	Exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.	É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1333	81054	Tema nº 1333 - Legalidade - Requisitos - Benefício - Fiscal	Legalidade e preenchimento de requisitos para o enquadramento em benefício fiscal.	São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1348	80956	Tema nº 1348 - ITBI - Imunidade - Atividade - Empresa	Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis.	<i>Aguardando manifestação quanto à existência de r.g.</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário

Tema	Código SAI	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1358	80987	Tema nº 1358 - Natureza - Parcelas - Contribuição - Previdenciária	Exame da natureza jurídica de parcela remuneratória para fins de incidência de contribuição previdenciária.	É infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza jurídica de parcelas devidas a servidores públicos para fins de incidência de contribuição previdenciária.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1367	80993	Tema nº 1367 - ICMS - Não incidência - Mesmo - Contribuinte - Modulação - Efeitos	Efeitos da modulação na incidência de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o estabelecido no Tema 1.099/RG e na ADC 49.	A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021).	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1379	81010	Tema nº 1379 - PIS - COFINS - Base - Cálculo - IRPJ - CSLL	Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido.	É infraconstitucional a controvérsia sobre a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados sob o regime do lucro presumido.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015
1383	81008	Tema nº 1383 - ICMS - Revogação - Benefício - Anterioridade	Aplicação do princípio de anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos.	O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1393	81015	Tema nº 1393 - Contribuições - Terceiros - Base - Cálculo	Limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos.	É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981.	Art. 1030, I, "a"; Art. 1035, § 8º; Art. 1039, parágrafo único do CPC/2015

Tema	Código SAJ	Palavras-Chave	Título	Tese firmada	Observação
1398	81018	Tema n. 1398 - IPTU - Imunidade - Recíproca - Estatal	Garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público.	<i>Aguardando julgamento de mérito</i>	Sobrestar na fase do recurso extraordinário
1419	81025	Tema nº 1419 - Crédito - Municipal - EC 113/2021 - SELIC	Incidência da Taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, para a atualização de crédito tributário em execução fiscal.	A taxa SELIC, prevista no art. 3º da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1428	81038	Tema nº 1428 - Execução - Pequeno - Valor - Extinção - Resolução CNJ 547/2024	Competência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para definição de parâmetros para aferição da falta de interesse de agir em execução fiscal, à luz do princípio da eficiência, nos termos do Tema 1.184/RG.	“1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir”.	Aplicar (Art. 1040 do CPC)
1446	81050	Tema nº 1446 - ICMS - Base -	Inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.	<i>Aguardando verificação da repercussão geral</i>	Sobrestar na fase do recurso